长安镇“4·20”一般高处坠落事故

调查报告

长安镇“4·20”一般高处坠落事故调查组

2019 年 8 月

长安镇“4·20”一般高处坠落事故调查报告

2019年4月20日上午8时左右，位于长安镇厦边社区沙边七龙路东五巷2号的工地内发生一起建筑施工行业的高处坠落事故，造成一人受伤，4月26日，伤者在转院途中死亡，直接经济损失约为73万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府于4月23日成立了由长安镇分管应急管理工作的镇领导为组长，长安镇监察室、总工会、住房规划建设局、公安分局、应急管理分局、城市管理和综合执法分局、人社分局以及医保分局有关人员参加的长安镇“4·20”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时聘请了专家参与事故技术鉴定，共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故工程相关单位情况

1.广东弘星建设有限公司（以下简称弘星公司），统一社会信用代码：9144190033480362O9，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），地址：东莞市大朗镇巷头社区富康路120号巷头大厦7楼711，法定代表人于2019年5月9日由李文升变更为陈冠元，成立日期：2015年3月18日，注册资本：人民币壹亿玖佰万元整，经营范围：市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电工程、公路工程、港口与航道工程、地基与基础工程、城市及道路照明工程、城市园林绿化工程、特种专业工程、管道工程、钢结构工程、建筑幕墙工程设计与施工、机电设备安装工程、桥梁工程、隧道工程、建筑装饰装修工程设计与施工、室内外装饰工程、建筑智能化工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、环保工程、建筑劳务分包、防水防腐保温工程、土石方工程、体育场地设施工程、建筑机械租赁、电梯安装工程、金属门窗工程、拆迁工程施工、模板脚手架专业承包。

2.广东鲁班行技术管理有限公司（以下简称鲁班行公司），统一社会信用代码：9144030019229134XR，企业类型：有限责任公司，地址：深圳市龙华新区大浪街道高峰社区和平西路部九窝龙军花园A1A2栋2单元405，法定代表人：李世斌，成立日期：1994

年 10 月 27 日，注册资本：人民币壹仟零陆拾捌万元整，业务范围：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

（二）事故工程相关人员情况

1.秦积权，男，汉族，1969 年 10 月生，东莞市长安镇人，系东莞市长安镇厦边社区沙边七龙路东五巷 2 号民房的业主。

2.陈冠元，男，汉族，1981 年 12 月生，广东省电白县人，系弘星公司的法定代表人兼主要负责人。

3.李运生，男，汉族，1974 年 11 月生，湖南省宁远县人，系弘星公司的城市更新部负责人，但未与弘星公司签订劳动合同。

4.李征财，男，汉族，1988 年 11 月生，湖南省宁远县人，系弘星公司的业务员，工作由其兄李运生直接安排及管理，在弘星公司城市更新部负责房产证注销等业务。同时，与鲁班行公司有业务往来并获取相应报酬。但李征财未与弘星公司、鲁班行公司签订劳动合同。

5.杨春生，男，汉族，1964 年 5 月生，广东省电白县人，从事建筑施工行业二十余年，系事故工程的实际承包人之一，负责联系业主并参与现场施工管理。

6.彭传冬，男，汉族，1972 年 11 月生，重庆市开县人，自 1993 年起从事建筑拆除工作，系事故工程的实际承包人之一，负责联

系施工工人进场施工并参与现场施工管理。

7.陈皓，男，汉族，1993 年 6 月生，重庆市开州区人，系事故工程的施工工人。

8.张建，男，汉族，1991 年 11 月生，重庆市开县人，系事故工程的施工工人。由陈皓联系到工地工作，其于 4 月 18 日进场施工。

9.陈代军，男，汉族，1970 年 3 月生，重庆市开县人，系事故工程的施工工人。从 2000 年起跟随彭传冬工作，其于 4 月 18 日进场施工。

（三）事故工程基本情况

1.事故工程概况

事故工程名称为秦积权私人住宅拆除工程，位于长安镇厦边社区沙边七龙路东五巷 2 号。涉事需拆除的秦积权私人住宅，结构形式为钢筋混凝土结构，结构层数为 4 层，其中第 4 层为半层，拆除面积共 326.7 平方米，秦积权需承担拆除工程款共 5 万元，计划工期为 2019 年 3 月 28 日至 4 月 28 日。施工人员于 2019 年 4 月 18 日正式进场施工。

2.事故工程的报备情况

2019 年 4 月 4 日，事故工程在长安镇住房规划建设局正式办理通过了报备手续。报备手续使用的施工单位是广东弘星建设有

限公司，监理单位是广东鲁班行技术管理有限公司。截至事故发生当天，报备的施工单位和监理单位均未进场。

3.事故工程的管理情况

（1）秦积权和杨春生、李征财之间的约定。2019 年 3 月 27 日，秦积权和弘星公司就事故工程签订《拆除工程施工合同》。《拆除工程施工合同》显示，施工合同内容包括：拆除建筑面积 326.7 平方米；拆除和清理费用合计 10000 元整；拆除方式为人工辅助机械拆除建筑物，由弘星公司包工人、机械、材料费用；施工期 2019 年 3 月 28 日至 2019 年 4 月 28 日等。弘星公司负责向秦积权提供拆除工程所在地政府注册和备案要求的相关施工资质，包括安全生产许可证；负责办理相关政府部门的报备和审批工作，并将已备案和审批的相关文件提交给秦积权；应遵守工程建设安全生产标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因安全措施不力造成事故的责任和费用由弘星公司承担。

经查，秦积权是经杨春生介绍认识到李征财。2019 年 3 月 15 日，杨春生、李征财就一同以弘星公司的名义和秦积权就事故工程商谈相关事项并达成协议，秦积权将事故工程交由弘星公司承接施工，双方口头约定，工程实际总额为 5 万元，要先预付 1 万元的手续费，后续费用待完工后再结清。当日秦积权通过微信转账将 1 万元手续费支付给李征财。而又因工地条件受限，机械不

能进入，实际的拆除方式为人工拆除。

（2）鲁班行公司和李征财之间的合作。2019 年 3 月 27 日，秦积权和鲁班行公司就事故工程签订《建设工程委托监理合同》。《建设工程委托监理合同》显示，合同自 2019 年 3 月 24 日开始实施，至 2019 年 4 月 24 日完成。（30 天，实际开工时间以甲方进场通知所载明时间为准，竣工时间以实际开工时间推定，期间不包括雨天。）。而需支付的监理报酬未显示。

经查，李征财在外以鲁班行公司的名义招揽业务，与建设方联系并初步确认合同相关事项，再向鲁班行公司介绍业务，并按工程规模提成的方式向鲁班行公司收取介绍费。在本次事故工程当中，李征财将收取 1000 元作为介绍费；鲁班行公司签发报备手续的监理合同，将收取 2000 元报酬。另外，李征财持有中国建设教育协会培训中心颁发的全国监理工程师培训结业证书（培证字第 106773 号），证书上显示，李征财的工作单位为鲁班行公司。

（3）弘星公司和李运生签订的《项目经营责任管理框架协议书》。2017 年 9 月 7 日，弘星公司和李运生签订《项目经营责任管理框架协议书》，弘星公司将工程项目委托李运生进行管理施工，由李运生自行组建项目管理及施工人员团队，进行项目施工并承担项目经营管理责任。《项目经营责任管理框架协议书》显示，弘星公司按工程项目规模的不同向李运生收取一定的管理费

用；弘星公司安排建造师、安全员等人出场，其中，出场包括投标出场及现场安全交底出场；弘星公司免费向李运生提供服务，包括提供弘星公司相关资质、准备与工程项目备案、结算所需的资料等。

经查，《项目经营责任管理框架协议书》的签订表明，弘星公司客观上允许李运生以弘星公司的名义承接工程项目，弘星公司就本次事故工程将收取2000元作为管理费。

（4）李运生和杨春生、李征财签订的《项目安全管理协议书》。2019年3月27日，弘星公司城市更新部李运生和杨春生、李征财签订《项目安全管理协议》。《项目安全管理协议》显示，由杨春生、李征财按工程施工合同的有关内容进行施工，履行和承担工程施工合同中规定的全部条款及责任；弘星公司城市更新部李运生就事故工程将向杨春生、李征财收取2000元作为管理费。

（5）杨春生和李征财之间的合作。杨春生、李征财承接事故工程后，杨春生负责组织事故工程的现场施工，李征财负责办理事故工程的报备手续等。事故工程总额的5万元，其中，杨春生将收取3万元作为组织施工的费用，李征财将收取2万元作为报备手续办理的费用。经查，李征财收取的2万元当中，弘星公司城市更新部收取1万元，其中2000元用作支付给弘星公司和李运生协议的管理费；李征财私自获益1万元，其中2000元用作支付

给鲁班行公司的报酬。

（6）杨春生和彭传冬之间的合作。2019 年 3 月底，杨春生联系到彭传冬，双方口头约定，就事故工程组织人员进行拆除施工，由彭传冬找施工工人，但施工工人的工资由杨春生和彭传冬共同承担。空气压缩机、氧气瓶、铁链、葫芦钢丝等施工工具由彭传冬提供，铁锤等由施工工人自带。施工费为 3 万元，扣除施工工人的工资、施工工具设备等成本后，施工费收益由杨春生和彭传冬平分。

彭传冬没有固定的施工队人员，就事故工程联系了陈皓、张建及陈代军等人到涉事工地进行拆除施工，口头约定，工作报酬为每人每天 400 元，工程竣工后由彭传冬以微信转账或现金方式一次性支付，可提前预支生活费。事故发生当日，现场只有陈皓、张建及陈代军等三名施工工人在施工，无其他现场管理人员。

（四）事故现场情况

事故现场位于长安镇厦边社区七龙路沙边东五巷 2 号的拆除民房内。涉事民房共四层，其中第四层为半层。涉事民房的主体框架、砖墙、钢筋暂未拆除，一楼、二楼、三楼及四楼屋顶的楼板，都已经被打穿。现场未见密目式安全网、脚手架，现场勘查未发现机械设备。一楼地面留有陈代军事发时所佩戴的安全帽，安全帽未见损坏，因此，专家推断事发时陈代军未系好安全帽。

现场测量条件受限，无法准确测量。经专家现场估算，涉事民房一至三楼的每层高度约为 3.3 米，三楼起坠点至一楼地面坠落点的高度约为 6.6 米。

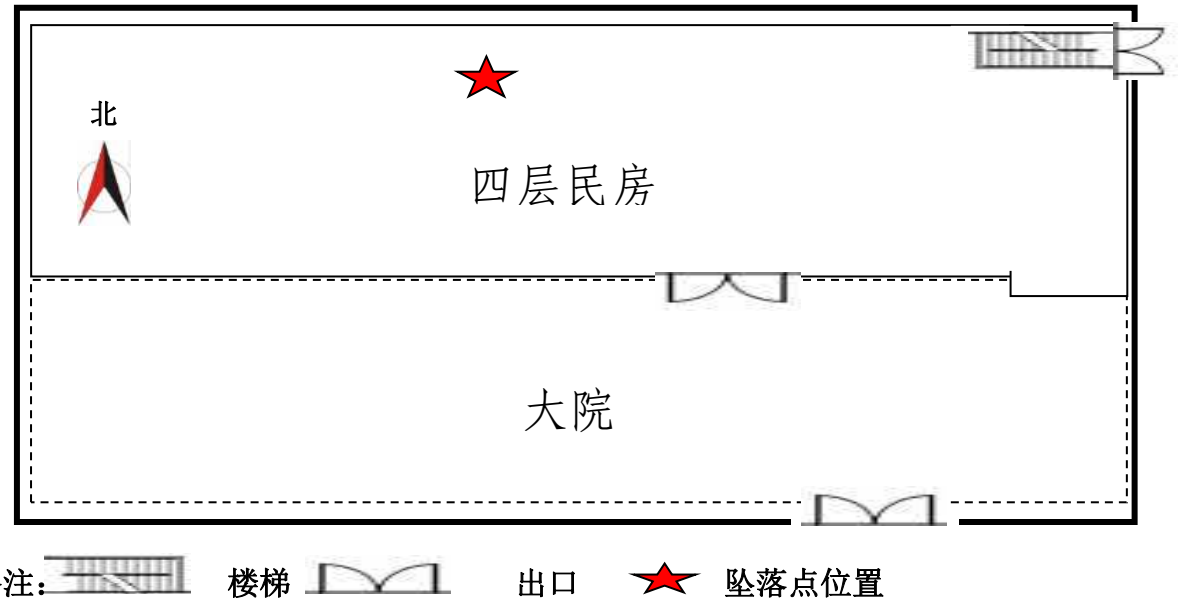


图 1 涉事的民房工地平面示意图



图 2 涉事的秦积权私人住宅情况



图 3 涉事的民房内情况



图 4 涉事施工工人使用的安全帽

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2019年4月20日早上7时30分左右，陈皓、张建、陈代军三人到达涉事民房工地进行拆除施工。

约8时20分，陈皓在三楼楼面打风炮，张建在打墙，陈代军在三楼楼面的下料口旁边接葫芦钢丝绳，将葫芦钢丝绳栓在已割钢筋的横梁上，通过葫芦把横梁拉下来。突然，陈皓、张建听到陈代军的叫喊声，回头看见陈代军从三楼楼面的下料口坠落至一楼地面。见状，陈皓、张建便马上走到一楼，发现陈代军躺在地上，正面朝天，人已经昏迷了。于是，陈皓按住陈代军的人中，同时拨打了120，随后发现陈代军的鼻孔和口部有血流出。

约8时28分，120的医护人员到达现场，将陈代军送往东莞市第五人民医院进行抢救。张建跟车前往医院，陈皓在现场负责联系彭传冬和陈代军的家属。10点34分，陈代军到达东莞市第五人民医院。15点40分左右，陈皓拨打110报警，随后警察介入调查。

（二）应急救援情况及评估

我镇接报事故后，各有关部门迅速行动赶赴现场，长安镇应急管理分局、公安分局、厦边社区等部门派员前往事故现场，了解有关情况，并按有关程序上报事故情况。长安镇委、镇政府高

度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

经评估，事故救援先期响应迅速，现场处置得当，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）事故善后工作

事故发生后，事故相关方积极与陈代军的家属沟通协调，并对其进行安抚。2019 年 4 月 24 日，彭传冬与陈代军的家属就赔偿问题达成协议，双方签订了《工伤和解协议书》。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故共造成 1 人受伤。伤者陈代军，男，1970 年 3 月生，汉族，重庆市开县人，系事故工程的施工工人。东莞市第五人民医院出具的疾病诊断证明书显示，陈代军被诊断为多发伤；特重型颅脑损伤等。4 月 26 日，伤者陈代军在转院途中死亡。

（二）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失约为 73 万元。

四、履职情况

长安镇住房规划建设局（以下简称镇住建局）。2019 年 3 月 28 日，镇住建局收到秦积权私人住宅拆除工程的报备材料。4 月 10 日，镇住建局派出林韶兴、匡贵生作为安全监督员，到事发地

长安厦边社区七龙路东五巷2号，对各责任主体进行安全监督交底。4月15日，镇住建局安全监督员林韶兴、匡贵生到事发地长安厦边社区七龙路东五巷2号进行日常检查，未发现违规违法行为。

4月20日，接到事故报告后，镇住建局安全监督员林韶兴、匡贵生到事故现场了解情况。4月22日，镇住建局向监理单位鲁班行公司发出《东莞市建设工程安全生产、文明施工不良行为责令改正通知书》（东建改（CA）字〔2019〕0000099号），责令其于2019年4月29日前限期整改; 向施工单位弘星公司发出《东莞市建设工程安全生产、文明施工不良行为责令改正通知书》（东建改（CA）字〔2019〕0000100号），责令其于2019年4月29日前全面停工。同时，责令各责任主体处理好伤者及其家属的各项善后工作。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

违规冒险作业。陈代军在未佩戴和使用安全带、安全鞋，未正确佩戴安全帽，且未采取其他安全防护措施的情况下，违规冒险进行涉及高处临边的拆除作业，从三楼坠落至一楼地面，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.事故现场安全防护设施不完善。根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1 的强制性规定：坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。事故现场的作业场所已构成临边作业，而现场临空侧又未按照国家或行业的强制性标准设置安全防护设施，导致事故发生风险增加。

2.杨春生、彭传冬安全管理不到位。未对陈代军等人的高处作业资格进行核查，安排陈代军等无高处作业资格证书、不具备合格高处作业能力的人员从事高处临边作业；未及时发现并消除作业场所临空面没有设置安全防护设施的事故隐患；未为陈代军等人提供符合国家标准或者行业标准的安全带，未监督、教育陈代军等人按照使用规则佩戴、使用安全帽等劳动防护用品。

3.广东弘星建设有限公司，允许不具备资质的他人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程；在工程实际施工中只收取管理费，未参与实际拆除施工，未按照法律法规的规定设置项目管理机构，未派出项目管理人员，未履行项目安全生产管理职责。

4.广东鲁班行技术管理有限公司，未按照法律、法规和工程建设强制性标准对施工工程实施监理，未对事故工程安全生产承担监理责任。

（三）事故性质

经调查认定，长安镇“4·20”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故调查报告和调查处理条例》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，建议对长安镇“4·20”一般高处坠落事故有关责任人员及单位作如下处理：

1.陈代军，作为事故工程的施工人员，未佩戴和使用安全带、安全鞋，未正确佩戴安全帽，未经专门的安全作业培训，未取得高处作业资格证书、不具备从事高处临边作业的能力，而盲目冒险从事高处临边作业，对事故负有责任。鉴于陈代军在事故中身亡，建议不追究其责任。

2.杨春生、彭传冬，作为事故工程的实际承包人，未对陈代军等人的高处作业资格进行核查，安排陈代军等无高处作业资格证书、不具备合格高处作业能力的人员从事高处临边作业；未及时发现并消除作业场所临空面没有设置安全防护设施的事故隐患；未为陈代军等人提供符合国家标准或者行业标准的安全带，未监督、教育陈代军等人按照使用规则佩戴、使用安全帽等劳动防护用品，对事故负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共

和国安全生产法》的有关规定对其实施行政处罚。

3.广东弘星建设有限公司，作为事故工程的施工承包单位，允许不具备资质的他人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程；在工程实际施工中只收取管理费，未参与实际拆除施工，未按照法律法规的规定设置项目管理机构，未派出项目管理人员，未履行项目安全生产管理职责，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》的规定，建议由住建部门依据有关的法律法规对其进行行政处理。

4.广东鲁班行技术管理有限公司，作为事故工程的监理单位，未按照法律、法规和工程建设强制性标准对施工工程实施监理，未对事故工程安全生产承担监理责任，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》的规定，建议由住建部门依据有关的法律法规对其进行行政处理。

5.事故涉及其他法律责任，如其他当事人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

长安镇“4·20”一般高处坠落事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施：

1.作业人员应掌握与经常从事工作相关的安全知识与技能，能排查或辨识作业过程中的一些明显隐患或不安全因素，对于作业

过程中存在显而易见的事故隐患，应进行安全测试，防止冒险作业和风险作业。

2.高处作业属于特种作业，作业人员必须按照有关规定经过专门的安全培训，并经考核合格取得高处作业资格证后方可上岗作业。

3.用人单位应该向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴及使用。

4.建筑行业的监管部门应该落实审批、建设、施工等环节的安全生产责任，加强日常巡查，保证施工单位及监理单位履行各自的安全职责，防止有借用资质承揽工程的情况发生。

附件：长安镇“4·20”一般高处坠落事故调查报告签名表

长安镇“4·20”一般高处坠落事故调查组

2019 年 8 月 18 日